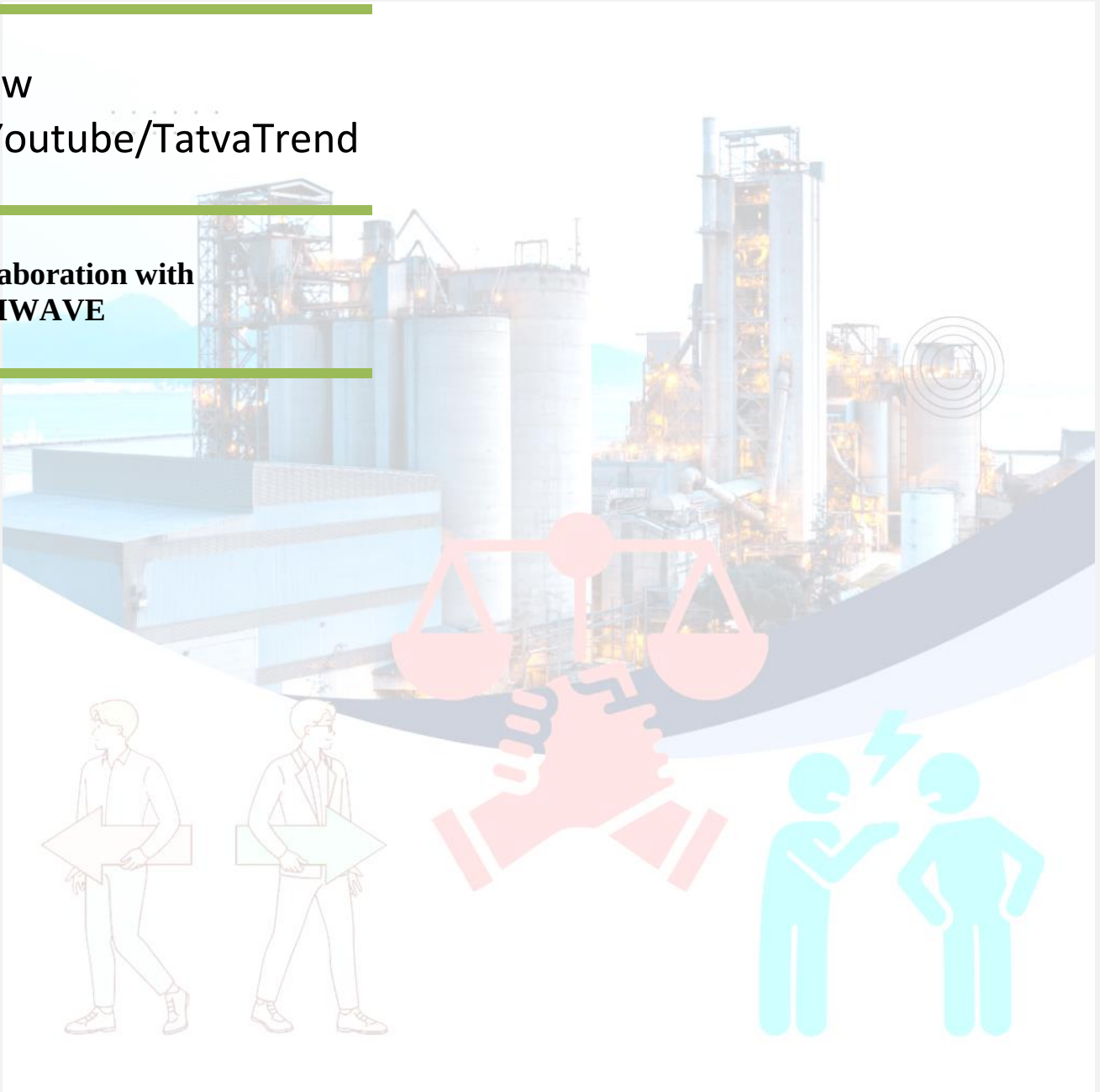


औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा



Follow
on :Youtube/TatvaTrend

In collaboration with
EXAMWAVE



*Deliberate practice
is the key to success*

Table of Contents (सामग्री सूची)

भाग – I : औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

1. Labour Welfare (श्रम कल्याण)

- अर्थ और परिभाषाएँ
- उद्देश्य और विशेषताएँ
- सिद्धांत
- उपाय (ILO, सरकार, नियोक्ता, यूनियन)
- भारत में विकास और लाभ
- Quick notes

2. Labour Welfare Officer (श्रम कल्याण अधिकारी)

- परिभाषा और भूमिका
- कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ
- कानूनी प्रावधान
- Quick Notes

3. Industrial Relations (औद्योगिक संबंध)

- अर्थ, महत्व
- कारक (Factors)
- उद्देश्य
- भारत में औद्योगिक संबंध का विकास
- Quick notes

4. Approaches to Industrial Relations (IR के दृष्टिकोण)

- Unitary Approach
- Pluralistic Approach
- Marxist Approach
- Gandhian Approach
- Psychological Approach
- Human Relations Approach
- Systems Approach (Dunlop)
- Comparative Table & Quick notes

5. Trade Union Movement in India (भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन)

- परिभाषा और उद्देश्य
- विकास का इतिहास
- भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ
- Quick Notes

6. Workers' Participation in Management (WPM – प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी)

- अर्थ और परिभाषा
- उद्देश्य और प्रकार
- भारत में WPM के मॉडल
- फायदे और चुनौतियाँ
- Quick Notes

7. Collective Bargaining (सामूहिक सौदेबाज़ी)

- अर्थ और परिभाषा
- विशेषताएँ और शर्तें
- प्रक्रिया और प्रकार
- भारत में स्थिति
- Quick Notes

8. Industrial Disputes (औद्योगिक विवाद)

- अर्थ और कारण
- विवादों के प्रकार
- Industrial Disputes Act, 1947
- निवारण के उपाय – मध्यस्थता, पंचाट, न्यायाधिकरण
- Quick Notes

9. Workers' Grievances & Redressal (श्रमिकों की शिकायत और निवारण)

- परिभाषा
- शिकायतों के स्रोत
- शिकायत निवारण तंत्र
- भारत में कानूनी व्यवस्था
- Quick Notes

10. Workers' Participation Schemes (श्रमिक भागीदारी योजनाएँ)

- Shop Council, Joint Council
- Work Committees
- Board Level Participation
- भारत में अनुभव
- Quick Notes

भाग – II : सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

11. Concept of Social Security (सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत)

- अर्थ और परिभाषा
- उद्देश्य और महत्व

- ILO द्वारा दृष्टिकोण
- Quick Notes

12. Social Insurance (सामाजिक बीमा)

- अर्थ और विशेषताएँ
- उद्देश्य
- सामाजिक बीमा बनाम निजी बीमा
- भारत में सामाजिक बीमा योजनाएँ (ESI, EPF, MB, WC)
- ILO दृष्टिकोण और चुनौतियाँ
- Quick Notes

13. Social Assistance (सामाजिक सहायता)

- अर्थ और विशेषताएँ
- उद्देश्य
- सामाजिक बीमा से अंतर
- भारत में योजनाएँ (NSAP, MGNREGA, NFSA)
- चुनौतियाँ
- Quick Notes

14. Social Security Measures in India (भारत में सामाजिक सुरक्षा उपाय)

- संवैधानिक प्रावधान
- प्रमुख कानून (Workmen's Compensation, ESI, EPF, Maternity Benefit, Gratuity, Social Security Code 2020)
- संगठित और असंगठित क्षेत्र योजनाएँ
- चुनौतियाँ और महत्व
- Quick Notes

15. Workmen's Compensation Act, 1923 (कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923)

- उद्देश्य और परिभाषा
- दुर्घटना में मुआवज़ा
- नियोक्ता की ज़िम्मेदारी
- Quick Notes

16. Employees' State Insurance Act, 1948 (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948)

- उद्देश्य और क्षेत्र
- लाभ: बीमार, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित
- प्रशासनिक ढाँचा (ESIC)
- Quick Notes

17. Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952)

- EPF, EPS, EDLI
- योगदान दरें
- पेंशन और बीमा लाभ
- Social Security Code में प्रावधान
- Quick Notes

अध्याय 1: औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

अर्थ:

औद्योगिक संबंध = "Industry (उद्योग)" + "Relations (संबंध)" → कामगारों, प्रबंधन और सरकार के बीच तालमेल।

सरल भाषा में: उद्योग का सुचारू संचालन तभी संभव है जब मज़दूर, नियोक्ता और सरकार में सामंजस्य हो।

उद्देश्य:

- शांति (Strike और Lockout कम करना)
- सहयोग (Management और Workers में Teamwork)
- न्याय (उचित वेतन, अच्छे कार्य-परिस्थितियाँ)
- उत्पादकता (Efficiency बढ़ाकर राष्ट्रीय विकास)
- सामाजिक न्याय (मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा)

मॉडल:

- **Dunlop Model:** Actors (सरकार, नियोक्ता, मज़दूर), साझा विचारधारा, नियम।
- **Craig Model:** Inputs (कानून, राजनीति), Process (Bargaining), Output (Productivity)।

भारत में विकास (योजना अनुसार):

- 1st Plan: Industrial Peace.
- 2nd Plan: Code of Discipline (1958).
- 3rd Plan: Collective Bargaining.
- Post-1991: Globalisation, Skill Development, Social Security.

औद्योगिक संबंधों के दृष्टिकोण (Approaches to Industrial Relations)

1. एकवादी दृष्टिकोण (Unitary Approach)

- **मूल विचार:** संगठन एक परिवार की तरह है, जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए।
- **मान्यता:**
 - नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का उद्देश्य समान है – उत्पादन और प्रगति।

- संघर्ष (Conflict) अस्वाभाविक है और उसे प्रबंधन की नीतियों व प्रभावी नेतृत्व से दूर किया जा सकता है।
 - **भूमिका:**
 - प्रबंधन = माता-पिता जैसी भूमिका।
 - श्रमिक = वफ़ादार और आज्ञाकारी।
 - **आलोचना:**
 - यह वास्तविकता से परे है क्योंकि श्रमिक और नियोक्ता के हित हमेशा समान नहीं होते।
 - श्रमिकों के असली मुद्दों (वेतन, सुरक्षा, अधिकार) को नज़रअंदाज़ करता है।
 - **उदाहरण:** प्रारम्भिक औद्योगिक काल में जहाँ ट्रेड यूनियन को महत्व नहीं दिया जाता था।
-

2. बहुवादी दृष्टिकोण (Pluralistic Approach)

- **मूल विचार:** संगठन विभिन्न समूहों (नियोक्ता, कर्मचारी, ट्रेड यूनियन, सरकार) का गठबंधन है।
 - **मान्यता:**
 - संघर्ष (Conflict) स्वाभाविक और अनिवार्य है।
 - सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining) और समझौते से विवादों को हल किया जा सकता है।
 - **भूमिका:**
 - ट्रेड यूनियन को वैध मान्यता।
 - औद्योगिक लोकतंत्र और सामूहिक समझौते पर ज़ोर।
 - **आलोचना:**
 - कभी-कभी अत्यधिक विवाद और हड़ताल की स्थिति पैदा होती है।
 - **उदाहरण:** ब्रिटेन और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रभाव।
-

3. मार्क्सवादी दृष्टिकोण (Marxist Approach)

- **मूल विचार:** औद्योगिक संबंध श्रम और पूँजी के बीच संघर्ष का परिणाम है।
- **मान्यता:**
 - पूँजीपति (नियोक्ता) श्रमिकों का शोषण करते हैं।
 - औद्योगिक विवाद वर्ग संघर्ष (Class Struggle) का रूप हैं।

- असली समाधान = पूँजीवादी व्यवस्था का अंत और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना।
 - **भूमिका:**
 - राज्य भी पूँजीपतियों का पक्षधर होता है।
 - यूनियन संघर्ष और क्रांति का माध्यम हैं।
 - **आलोचना:**
 - अत्यधिक कट्टर दृष्टिकोण।
 - व्यावहारिक समाधान की कमी।
 - **उदाहरण:** रूस में समाजवादी क्रांति के बाद औद्योगिक संबंध।
-

4. गाँधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian Approach)

- **मूल विचार:** श्रमिक और नियोक्ता के बीच **सहयोग और साझेदारी** होनी चाहिए, संघर्ष नहीं।
 - **सिद्धांत:**
 1. **सत्याग्रह और अहिंसा** – विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से।
 2. **ट्रस्टीशिप सिद्धांत (Trusteeship):** पूँजीपति श्रमिकों के संरक्षक हों।
 3. **नैतिक शक्ति का प्रयोग** – हिंसा और हड़ताल से बचना।
 4. **पंचायती राज और मध्यस्थता** द्वारा विवाद समाधान।
 - **आलोचना:**
 - आधुनिक औद्योगिक समाज में पूरी तरह लागू करना कठिन।
 - पूँजीपतियों पर अत्यधिक नैतिकता का बोझ।
 - **उदाहरण:** साबरमती आश्रम और गांधीजी के श्रम आंदोलन।
-

5. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Psychological Approach)

- **मूल विचार:** औद्योगिक विवाद का मुख्य कारण नियोक्ता और कर्मचारी के बीच **धारणा और संचार की कमी** है।
 - **मान्यता:**
 - यदि प्रबंधन और श्रमिकों में आपसी विश्वास और संचार हो तो विवाद कम होंगे।
 - प्रेरणा (Motivation), नेतृत्व और परामर्श पर ज़ोर।
 - **उदाहरण:** HR policies में कर्मचारी की भागीदारी और grievance redressal system।
-

6. मानव संबंध दृष्टिकोण (Human Relations Approach)

- **मूल विचार:** श्रमिक केवल "Economic Man" नहीं बल्कि "Social Man" भी है।
- **मान्यता:**
 - श्रमिकों की संतुष्टि = उत्पादन की वृद्धि।
 - कार्यस्थल पर अनौपचारिक समूह, टीम वर्क और नेतृत्व महत्वपूर्ण हैं।
- **उदाहरण:** हॉथोर्न प्रयोग (Elton Mayo)।

7. प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach) – J. Dunlop

- **मूल विचार:** औद्योगिक संबंध एक प्रणाली है जिसमें **Actors** (नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार), **Context** (कानून, समाज, तकनीक) और **Rules** मिलकर काम करते हैं।
- **मान्यता:**
 - औद्योगिक संबंध = एक गतिशील प्रणाली।
 - नियम और संस्थाएँ संघर्षों को नियंत्रित करती हैं।
- **उदाहरण:** श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण।

Human Relations: सामाजिक प्राणी के रूप में श्रमिक।

- **Systems:** Actors + Context + Rules = IR system।

औद्योगिक संबंधों के दृष्टिकोण – सारणीबद्ध रूप (Summary Table)

दृष्टिकोण	मुख्य विचार	मान्यता/Principle	समाधान का तरीका	आलोचना	उदाहरण
एकवादी (Unitary)	संगठन परिवार जैसा है	नियोक्ता-कर्मचारी हित समान, संघर्ष अस्वाभाविक	नेतृत्व, प्रबंधन नीति	अव्यवहारिक; वास्तविक हित अलग होते हैं	प्रारम्भिक उद्योग
बहुवादी (Pluralistic)	संगठन = विभिन्न समूह	संघर्ष स्वाभाविक	सामूहिक सौदेबाज़ी, औद्योगिक	विवाद और हड़ताल बढ़ सकते हैं	ब्रिटेन, भारत में यूनियन

दृष्टिकोण	मुख्य विचार	मान्यता/Principle	समाधान का तरीका	आलोचना	उदाहरण
			लोकतंत्र		
मार्क्सवादी (Marxist)	श्रम बनाम पूँजी = संघर्ष	पूँजीपति शोषण करते हैं	वर्ग संघर्ष, क्रांति, समाजवाद	कट्टर विचार, व्यावहारिक समाधान की कमी	रूस की क्रांति
गाँधीवादी (Gandhian)	सहयोग, अहिंसा	ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह, मध्यस्थता	नैतिक शक्ति, पंचायती समाधान	आधुनिक उद्योग में कठिन	गांधीजी का श्रम आंदोलन
मनोवैज्ञानिक (Psychological)	विवाद = संचार व विश्वास की कमी	बेहतर प्रेरणा और परामर्श से विवाद सुलझेंगे	Motivation, counselling, grievance handling	सभी विवादों का हल नहीं	आधुनिक HR practices
मानव संबंध (Human Relations)	श्रमिक = Social Man	संतुष्टि → उत्पादकता	समूह कार्य, टीमवर्क, नेतृत्व	अधिक भावनात्मक दृष्टिकोण	हॉथोर्न प्रयोग
प्रणाली (Systems) – Dunlop	IR = एक प्रणाली	Actors + Context + Rules	संस्थागत नियम, श्रम न्यायालय	अधिक जटिल मॉडल	औद्योगिक न्यायाधिकरण

Quick Notes:

- IR = नियोक्ता-कर्मचारी-सरकार का संबंध।
- उद्देश्य: शांति, सहयोग, न्याय, उत्पादकता।
- दृष्टिकोण: यूनिटरी, प्लूरलिस्ट, मार्क्सवादी, गांधीवादी।
- भारत: पंचवर्षीय योजनाओं में IR पर जोर।
- **Unitary:** संगठन परिवार, संघर्ष अस्वाभाविक।
- **Pluralistic:** संघर्ष स्वाभाविक, सामूहिक सौदेबाज़ी समाधान।

- **Marxist:** वर्ग संघर्ष, पूँजीवादी शोषण।
- **Gandhian:** अहिंसा, ट्रस्टीशिप, सहयोग।
- **Psychological:** संचार और विश्वास की कमी विवाद का कारण।

अध्याय 2 : श्रमिक कल्याण (Labour Welfare)

2.1 श्रमिक कल्याण का अर्थ (Meaning of Labour Welfare)

- **श्रमिक कल्याण** उन गतिविधियों और सेवाओं को कहा जाता है, जो श्रमिकों को उनकी भलाई, सुविधा और जीवन स्तर सुधारने के लिए वेतन से परे दी जाती हैं।
- यह दान या कृपा नहीं है, बल्कि औद्योगिक संबंधों का **अधिकार-आधारित हिस्सा** है।

उदाहरण: कैंटीन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा उपकरण, शिक्षा।

2.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन):** श्रमिक कल्याण = कार्यस्थलों के पास उपलब्ध सेवाएँ और सुविधाएँ जो एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं।
- **आर्थर जेम्स टॉड:** श्रमिकों की सुविधा और सुधार (बौद्धिक व सामाजिक), जो वेतन से परे प्रदान किए जाएँ।
- **एस.टी. एडवर्ड्स:** वेतन से समय खरीदा जा सकता है, लेकिन वफादारी, उत्साह और पहल केवल कल्याणकारी गतिविधियों से आती है।

2.3 भारत में विकास (Evolution in India)

- प्रारंभिक समय में समाजसेवकों, धार्मिक नेताओं और दानदाताओं ने प्रयास किए।
- औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े कारखानों के आने से **श्रमिकों का शोषण** बढ़ा → कल्याण की ज़रूरत महसूस हुई।
- धीरे-धीरे यह सरकारी नीतियों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं की ज़िम्मेदारी का हिस्सा बन गया।

2.4 श्रमिक कल्याण का क्षेत्र (Scope of Labour Welfare)

प्रकार	उदाहरण
आंतरिक (Intra-Mural) (कारखाने के अंदर)	स्वच्छ पेयजल, कैंटीन, विश्राम कक्ष, क्रेच, सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा।

प्रकार	उदाहरण
बाहरी (Extra-Mural) (कारखाने के बाहर)	आवास, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी समितियाँ।
सामाजिक सुरक्षा (Social Security)	बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन, भविष्य निधि।

श्रमिक कल्याण को "जन्म से मृत्यु तक" की कवरेज माना जाता है।
(उदाहरण: ESIC द्वारा बच्चों को चिकित्सा सहायता और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भत्ता।)

2.5 श्रमिक कल्याण के उद्देश्य (Objectives)

1. कर्मचारियों को सामाजिक आराम देना।
2. काम और जीवन की स्थितियों में सुधार।
3. अनुपस्थिति (Absenteeism) और श्रमिक पलायन (Labour Turnover) को कम करना।
4. जिम्मेदारी और अपनापन विकसित करना।
5. मनोबल और दक्षता बढ़ाना।
6. औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना।

2.6 श्रमिक कल्याण के सिद्धांत (Principles of Labour Welfare)

सिद्धांत	विवरण
समन्वय (Integration/Coordination)	कल्याण में शारीरिक, मानसिक और नैतिक पहलुओं को शामिल होना चाहिए।
सहभागिता (Association)	कर्मचारियों को योजना और क्रियान्वयन में शामिल होना चाहिए।
जिम्मेदारी (Responsibility)	श्रमिक भी जिम्मेदारी साझा करें (जैसे सुरक्षा, कैंटीन समितियाँ)।
जवाबदेही (Accountability)	योजनाओं का मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट होना

सिद्धांत	विवरण
	चाहिए।
समयबद्धता (Timeliness)	सहायता समय पर पहुँचनी चाहिए (जैसे चिकित्सा, वित्तीय सहायता)।

2.7 श्रमिक कल्याण का महत्व (Importance of Labour Welfare)

1. औद्योगिक संबंधों में सुधार (Strike/Conflict कम होते हैं)।
2. स्थिर कार्यबल (Turnover कम)।
3. उत्पादकता और आय बढ़ती है।
4. मनोबल और अपनापन बढ़ता है।
5. नियोक्ता का दृष्टिकोण मानवीय होता है।
6. समाज को लाभ – सामाजिक न्याय और समानता।

2.8 श्रमिक कल्याण के सिद्धांत/सिद्धांत (Theories of Labour Welfare)

सिद्धांत	सार
पुलिस सिद्धांत (Policing Theory)	नियोक्ता स्वार्थी हैं → सरकार को उन्हें बाध्य करना चाहिए।
धार्मिक सिद्धांत (Religious Theory)	कल्याण नैतिक/धार्मिक कर्तव्य है (मोक्ष हेतु अच्छे कर्म)।
परोपकार सिद्धांत (Philanthropic Theory)	मानवता और दया से प्रेरित होकर नियोक्ता सहायता करते हैं।
पैतृक/ट्रस्टीशिप सिद्धांत (Paternalistic/Trusteeship)	नियोक्ता = श्रमिकों का संरक्षक (गांधीवादी दृष्टिकोण)।
शांतिप्रद सिद्धांत (Placating Theory)	श्रमिक आंदोलनों को शांत करने हेतु कल्याण प्रदान।

सिद्धांत	सार
लोक-संपर्क सिद्धांत (Public Relations Theory)	नियोक्ता की छवि और सद्भावना के लिए।
क्रियात्मक/दक्षता सिद्धांत (Functional/Efficiency Theory)	खुश श्रमिक → अधिक उत्पादकता → कल्याण निवेश है।

2.9 भारत में श्रमिक कल्याण कोष (Labour Welfare Funds in India)

- सरकार ने कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष कोष बनाए:
 - बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष।
 - मिका खदान श्रमिक कल्याण कोष।
 - सिने श्रमिक कल्याण कोष।
- उद्देश्य: असंगठित/कमजोर क्षेत्रों के श्रमिकों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन उपलब्ध कराना।

2.10 भारत में श्रमिक कल्याण की स्थिति (Position of Labour Welfare in India)

श्रमिक कल्याण गतिविधियाँ संचालित करते हैं:

- नियोक्ता – कानूनी और स्वैच्छिक कल्याण।
- ट्रेड यूनियन – कल्याण अधिकार की माँग।
- सरकार – श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।
- NGO/स्वैच्छिक संगठन – कमजोर वर्गों की सहायता।

प्रवृत्ति: स्वैच्छिक दान से **अनिवार्य कानूनी कल्याण** की ओर बदलाव।
(उदाहरण: Factories Act, ESI, EPF)।

Quick Revision

- श्रमिक कल्याण = वेतन से परे भलाई।
- क्षेत्र = आंतरिक, बाहरी, सामाजिक सुरक्षा।
- सिद्धांत = समन्वय, सहभागिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, समयबद्धता।

- सिद्धांत/थ्योरी = पुलिस, धार्मिक, परोपकार, ट्रस्टीशिप, शांतिप्रद, PR, दक्षता।
- भारत में: क्षेत्र-विशेष Welfare Funds।
- प्रवृत्ति: दान → कानूनी अनिवार्यता।

अध्याय 3 : ट्रेड यूनियनवाद (Trade Unionism)

3.1 अर्थ (Meaning)

- **ट्रेड यूनियन** = श्रमिकों का संगठित संगठन, जो उनके हितों (वेतन, काम की स्थिति, नौकरी की सुरक्षा) की रक्षा और संवर्धन के लिए बनाया जाता है।
- यह व्यक्तिगत संघर्ष के बजाय **सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)** पर आधारित होता है।
- भारत में ट्रेड यूनियनों को **Indian Trade Union Act, 1926** के तहत मान्यता प्राप्त है।

3.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** ट्रेड यूनियन = श्रमिकों का संगठन, जो उनके कार्य-स्थितियों को सुरक्षित और सुधारने हेतु बनाया गया हो।
- **वेब (1894):** “ट्रेड यूनियन मजदूरी पर आश्रित लोगों का सतत संगठन है, जिसका उद्देश्य काम की परिस्थितियों को बनाए रखना या सुधारना है।”

3.3 ट्रेड यूनियनों के उद्देश्य (Objectives of Trade Unions)

आर्थिक उद्देश्य

उचित वेतन सुनिश्चित करना।

कार्य की स्थिति सुधारना।

नौकरी की सुरक्षा।

शोषण से बचाव।

शिक्षा, आवास जैसी सेवाओं का समर्थन। वर्गीय एकता (Class Solidarity) को बढ़ावा।

सामाजिक/राजनीतिक उद्देश्य

श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा।

सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना।

नीति-निर्माण में भागीदारी।

समाज में श्रमिकों की स्थिति सुधारना।

3.4 ट्रेड यूनियनों के कार्य (Functions of Trade Unions)

1. **संरक्षणात्मक (Protective):** श्रमिकों को शोषण से बचाना।

2. **आर्थिक (Economic):** वेतन, बोनस, भत्तों के लिए संघर्ष।
3. **सामाजिक (Social):** स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा जैसी गतिविधियाँ।
4. **राजनीतिक (Political):** सरकारी नीतियों और श्रम कानूनों पर प्रभाव डालना।
5. **पारस्परिक सहायता (Mutual Help):** हड़ताल कोष, आपातकालीन वित्तीय सहायता।

3.5 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास (History of Trade Union Movement in India)

स्वतंत्रता-पूर्व काल (Pre-Independence Era)

- **1850–1900:** प्रारंभिक श्रमिक संघ बने, लेकिन औपचारिक यूनियन नहीं (जैसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, 1890)।
- **1900–1920:** शोषण के कारण श्रमिक विरोध बढ़ा; ILO (1919) से प्रेरणा मिली।
- **1920:** अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना।
- **1926:** Indian Trade Union Act, 1926 के तहत कानूनी मान्यता मिली।
- **1930–40 के दशक:** राजनीतिक विभाजन के कारण कई यूनियनें बनीं (INTUC, HMS आदि)।

स्वतंत्रता-उपरांत काल (Post-Independence Era)

- यूनियनें राजनीतिक दलों से जुड़ीं (INTUC → कांग्रेस, AITUC → CPI, HMS → समाजवादी)।
- सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा मिला, लेकिन **पार्टी-आधारित प्रतिद्वंद्विता ने यूनियनों को कमजोर किया**।
- **1960–70 के दशक:** हड़तालें और “घेराव” आम हो गए।
- **1980 के बाद:** स्वचालन, उदारीकरण और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के चलते यूनियनों का प्रभाव घटा।

3.6 भारत में ट्रेड यूनियनों की संरचना (Structure of Trade Unions in India)

स्तर	उदाहरण
उद्यम/प्लांट स्तर (Enterprise/Plant Level)	टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन।

स्तर	उदाहरण
उद्योग स्तर (Industrial Level)	ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन।
राष्ट्रीय स्तर (National Level)	AITUC, INTUC, HMS, CITU जैसे केंद्रीय संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर (International Level)	ILO, ITUC से संबद्धता।

3.7 भारत की प्रमुख ट्रेड यूनियन महासंघ (Major Trade Union Federations in India)

महासंघ	स्थापना वर्ष	राजनीतिक जुड़ाव
AITUC	1920	कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
INTUC	1947	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
HMS	1948	समाजवादी आंदोलन
CITU	1970	CPI (मार्क्सवादी)
BMS (भारतीय मजदूर संघ)	1955	RSS/BJP से जुड़ा

3.8 भारत में ट्रेड यूनियनों की समस्याएँ (Problems of Trade Unions in India)

1. अनेक यूनियनें (Multiplicity): राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से एकता कमजोर।
2. बाहरी नेतृत्व (Outside Leadership): अधिकतर नेता राजनेता होते हैं, श्रमिक नहीं।
3. वित्तीय कमजोरी: सदस्यता शुल्क कम, संसाधन सीमित।
4. परस्पर प्रतिद्वंद्विता (Inter-Union Rivalry): हड़तालें और संघर्ष अधिक।
5. असमान विकास: संगठित क्षेत्र में मजबूत, असंगठित क्षेत्र में कमजोर।
6. वैश्वीकरण का प्रभाव: कॉन्ट्रैक्ट लेबर, स्वचालन से शक्ति में कमी।

3.9 औद्योगिक संबंधों में ट्रेड यूनियनों की भूमिका (Role of Trade Unions in Industrial Relations)

- श्रमिक और प्रबंधन के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना।
 - व्यक्तिगत विवाद के बजाय सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा।
 - वार्ता से औद्योगिक अशांति को कम करना।
 - श्रमिकों का प्रतिनिधित्व (शिकायत, न्यायाधिकरण, त्रिपक्षीय निकायों में)।
 - सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा।
-

3.10 भारत में हालिया प्रवृत्तियाँ (Recent Trends in Trade Unionism)

1. राजनीतिक आंदोलन से हटकर → आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान।
 2. स्वतंत्र यूनियनों का उदय (जो राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ी)।
 3. कॉन्ट्रैक्ट, असंगठित और गिग वर्कर्स पर फोकस।
 4. कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा पर जोर।
 5. हड़तालों में कमी; अधिकतर विवाद **सुलह और मध्यस्थता** से हल।
-

Quick Revision

- पहला ट्रेड यूनियन: बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890)।
- पहला केंद्रीय संगठन: AITUC (1920)।
- प्रमुख कानून: Indian Trade Union Act, 1926।
- प्रमुख महासंघ: AITUC, INTUC, HMS, CITU, BMS।
- समस्याएँ: Multiplicity, Rivalry, Outside Leadership।
- प्रवृत्ति: वैश्वीकरण में गिरावट, असंगठित और गिग सेक्टर में बढ़ती भूमिका।

अध्याय 4 : सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)

4.1 अर्थ (Meaning)

- **सामूहिक सौदेबाज़ी** = प्रबंधन (नियोक्ता) और कर्मचारियों (ट्रेड यूनियनों) के बीच वार्ता, जिसका उद्देश्य वेतन, कार्य परिस्थितियों और रोजगार की शर्तों पर समझौता करना है।
 - यह औद्योगिक लोकतंत्र (Industrial Democracy) की एक विधि है।
 - व्यक्तिगत लड़ाई के बजाय श्रमिक सामूहिक रूप से बातचीत करते हैं, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं।
- “Collective Bargaining” शब्द का प्रयोग सबसे पहले **सिडनी और बीट्रिस वेब (1891)** ने किया था।

4.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** सामूहिक सौदेबाज़ी = नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के बीच वार्ता, जिससे कार्य परिस्थितियाँ और रोजगार की शर्तें तय हों।
- **डेल योदर:** यह एक प्रक्रिया है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए मिलते हैं।

4.3 विशेषताएँ (Features)

1. **दो पक्ष:** नियोक्ता और कर्मचारी (यूनियन के माध्यम से)।
 2. **वार्ता की प्रक्रिया:** चर्चा, प्रस्ताव, प्रति-प्रस्ताव।
 3. **निरंतर प्रक्रिया:** एक बार की नहीं, बल्कि समय-समय पर चलने वाली।
 4. **लचीली और स्वैच्छिक:** सहयोग और सद्भावना पर आधारित।
 5. **औद्योगिक लोकतंत्र:** निर्णयों में श्रमिकों की भागीदारी।
 6. **Give and Take:** दोनों पक्ष समझौता करते हैं।
-

4.4 उद्देश्य (Objectives)

श्रमिकों के लिए	नियोक्ताओं के लिए	समाज के लिए
उचित वेतन और लाभ प्राप्त करना।	उत्पादकता और अनुशासन बनाए रखना।	औद्योगिक शांति और सामाजिक न्याय।
काम की परिस्थितियों में सुधार।	हड़ताल/बाधाओं को कम करना।	आर्थिक विकास।
नौकरी की सुरक्षा पाना।	कार्यबल की निष्ठा बनाए रखना।	लोकतांत्रिक भागीदारी।

4.5 सामूहिक सौदेबाज़ी की प्रक्रिया (Process of Collective Bargaining)

1. **तैयारी (Preparation):** मुद्दों का अध्ययन, डेटा संग्रह, प्रस्ताव तैयार करना।
2. **चर्चा (Discussion):** यूनियन और प्रबंधन की औपचारिक बैठक।
3. **वार्ता (Negotiation):** प्रस्ताव और प्रति-प्रस्तावों का आदान-प्रदान।
4. **समझौता (Agreement):** सहमत मुद्दों पर लिखित समझौता।
5. **कार्यान्वयन (Implementation):** समझौते को कार्यस्थल पर लागू करना।
6. **समीक्षा (Review):** परिणामों की निगरानी और आवश्यक संशोधन।

4.6 सामूहिक सौदेबाज़ी के प्रकार (Types of Collective Bargaining)

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
वितरणात्मक (Distributive / Win-Lose)	एक पक्ष का लाभ, दूसरे का नुकसान।	वेतन वृद्धि बनाम मुनाफा घटाना।
समेकित (Integrative / Win-Win)	दोनों पक्ष लाभान्वित हों।	उत्पादकता आधारित बोनस।
रियायती (Concessionary)	श्रमिक नौकरियाँ बचाने के लिए रियायत दें।	संकट के समय वेतन स्थिर रखना।

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
उत्पादकता सौदेबाज़ी (Productivity Bargaining)	अधिक उत्पादन के बदले अधिक वेतन।	इंसेंटिव योजना।
समग्र सौदेबाज़ी (Composite Bargaining)	वेतन के अलावा अन्य मुद्दे।	कार्य घंटे, पदोन्नति, कल्याण।

4.7 सामूहिक सौदेबाज़ी के स्तर (Levels of Collective Bargaining)

1. प्लांट स्तर: एक ही कंपनी में सीधी वार्ता।
2. उद्योग स्तर: पूरे उद्योग के लिए (जैसे बैंकिंग)।
3. राष्ट्रीय स्तर: सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच त्रिपक्षीय समझौता।
4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर: बहुत कम, केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में।

4.8 महत्व (Importance of Collective Bargaining)

- औद्योगिक शांति बनाए रखता है (हड़ताल/तालाबंदी कम)।
- औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा।
- वेतन, कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा में सुधार।
- श्रमिकों का मनोबल और उत्पादकता बढ़ाता है।
- शिकायत निवारण का माध्यम प्रदान करता है।

4.9 भारत में सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining in India)

- कानूनी आधार: Industrial Disputes Act, 1947।
- मान्यता: Trade Union Act, 1926।
- भारत में यह ज़्यादातर **उद्यम स्तर पर** होता है, न कि पूरे उद्योग स्तर पर (जैसे USA/UK में)।

चुनौतियाँ:

- अनेक यूनियनें।
- कमजोर यूनियन संरचना।

- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता।
 - असंगठित क्षेत्र का बड़ा आकार।
 - नियोक्ता का विरोध।
 - सरकारी हस्तक्षेप (अनिवार्य मध्यस्थता से bargaining power घटती है)।
-

4.10 विवाद समाधान की विधियाँ (Conflict Resolution Methods linked to Bargaining)

- **स्वैच्छिक:** वार्ता, सुलह (Conciliation), मध्यस्थता (Arbitration)।
 - **अनिवार्य:** न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय (Adjudication)।
-

Quick Revision

- **अर्थ:** नियोक्ता और श्रमिकों के बीच वार्ता।
- **विशेषताएँ:** द्विपक्षीय, निरंतर, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक।
- **प्रकार:** Distributive, Integrative, Productivity, Concessionary, Composite।
- **प्रक्रिया:** तैयारी → चर्चा → वार्ता → समझौता → कार्यान्वयन → समीक्षा।
- **भारत:** कमजोर स्थिति, कारण – अनेक यूनियनों, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सरकारी हस्तक्षेप।

अध्याय 5 : शिकायत, अनुशासन एवं विवाद निवारण (Grievance, Discipline & Conflict Resolution)

5.1 शिकायत (Grievance)

5.1.1 अर्थ (Meaning)

- **शिकायत** = किसी कर्मचारी की असंतुष्टि या असहमति जो नौकरी या कार्य वातावरण से जुड़ी हो।
 - यह मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है।
उदाहरण: वेतन में असमानता, पदोन्नति में पक्षपात, खराब कार्यस्थल की स्थिति।
-

5.1.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **डेल योदर**: शिकायत = कर्मचारी की कोई भी असंतुष्टि जो काम से संबंधित हो।
 - **बीच एंड मेट्स**: शिकायत एक ऐसा असंतोष है जो प्रबंधन और कर्मचारी के बीच मतभेद को दर्शाता है।
-

5.1.3 शिकायत के कारण (Causes of Grievances)

1. वेतन, बोनस, भत्तों से जुड़ी समस्याएँ।
 2. पदोन्नति या स्थानांतरण में पक्षपात।
 3. काम की परिस्थितियाँ (सुरक्षा, स्वास्थ्य)।
 4. कार्य समय, ओवरटाइम, अवकाश।
 5. अनुशासनात्मक कार्रवाई।
 6. व्यक्तिगत टकराव।
-

5.1.4 शिकायत निवारण प्रक्रिया (Grievance Redressal Procedure)

चरण

विवरण

प्रथम स्तर कर्मचारी अपने तत्कालीन सुपरवाइज़र से शिकायत करता है।

द्वितीय स्तर यदि समाधान नहीं हुआ तो विभाग प्रमुख तक मामला ले जाया जाता है।

तृतीय स्तर प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजते हैं।

चतुर्थ स्तर यदि विवाद जारी रहे → सुलह अधिकारी / श्रम न्यायालय।

1947 के Industrial Disputes Act और 2017 के Industrial Relations Code में **Grievance Redressal Committee** की व्यवस्था है।

5.2 अनुशासन (Discipline)

5.2.1 अर्थ (Meaning)

- अनुशासन = कर्मचारियों द्वारा निर्धारित नियमों और आचार संहिता का पालन।
 - यह संगठन में व्यवस्था और उत्पादकता बनाए रखता है।
-

5.2.2 अनुशासन की आवश्यकता (Need for Discipline)

1. संगठन में व्यवस्था और शांति बनाए रखना।
 2. दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि।
 3. कर्मचारियों के बीच समानता।
 4. विवाद और संघर्ष को रोकना।
 5. संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना।
-

5.2.3 अनुशासन के प्रकार (Types of Discipline)

प्रकार	विवरण
नैतिक अनुशासन (Positive/Constructive)	सहयोग और आत्म-नियंत्रण पर आधारित।
दंडात्मक अनुशासन (Negative/Punitive)	नियम तोड़ने पर दंड देना।

5.2.4 अनुशासन की विधियाँ (Methods of Discipline)

- परामर्श (Counselling)।
 - मौखिक चेतावनी।
 - लिखित चेतावनी।
 - वेतन कटौती / निलंबन।
 - नौकरी से निकालना (Dismissal)।
-

5.2.5 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice in Discipline)

1. कर्मचारी को आरोप की जानकारी देना।
 2. अपनी सफाई का अवसर देना।
 3. निष्पक्ष जांच।
 4. उचित और समान दंड।
-

5.3 औद्योगिक विवाद और समाधान (Industrial Conflicts & Resolution)

5.3.1 औद्योगिक विवाद का अर्थ (Meaning of Industrial Disputes)

- नियोक्ता और श्रमिकों के बीच असहमति जो रोजगार, काम की शर्तों या श्रम कानूनों से संबंधित हो।
कानूनी परिभाषा: Industrial Disputes Act, 1947 की धारा 2(k) के अनुसार।
-

5.3.2 औद्योगिक विवाद के कारण (Causes)

1. आर्थिक कारण – वेतन, बोनस, भत्ते।
 2. प्रबंधन नीति – पदोन्नति, स्थानांतरण।
 3. कार्य परिस्थितियाँ – सुरक्षा, स्वास्थ्य।
 4. अनुशासनात्मक कार्रवाई।
 5. राजनीतिक प्रभाव।
 6. अंतर-यूनियन प्रतिद्वंद्विता।
-

5.3.3 विवाद समाधान की विधियाँ (Methods of Conflict Resolution)

विधि	विवरण
सुलह (Conciliation)	एक तटस्थ अधिकारी दोनों पक्षों को समझौते की ओर ले जाता है।
मध्यस्थता (Mediation)	स्वतंत्र मध्यस्थ सुझाव देता है, लेकिन निर्णय बाध्यकारी नहीं होता।
मध्यस्थ पंचाट (Arbitration)	तृतीय पक्ष का निर्णय बाध्यकारी होता है।
निर्णय/न्यायनिर्णयन (Adjudication)	श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा फैसला।
सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)	दोनों पक्ष प्रत्यक्ष बातचीत से विवाद सुलझाते हैं।

5.4 भारत में कानूनी प्रावधान (Legal Provisions in India)

- **Industrial Disputes Act, 1947:** सुलह, मध्यस्थता, न्यायनिर्णयन का प्रावधान।
 - **Industrial Relations Code, 2020:** Grievance Redressal Committee (10+ कर्मचारियों वाली कंपनी में अनिवार्य)।
-

Quick notes

- **शिकायत:** व्यक्तिगत असंतोष → Grievance Redressal Committee।
 - **अनुशासन:** संगठनात्मक व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियम।
 - **प्रकार:** नैतिक (Positive) व दंडात्मक (Negative)।
 - **औद्योगिक विवाद:** नियोक्ता-कर्मचारी असहमति।
 - **समाधान:** सुलह, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायनिर्णयन, सामूहिक सौदेबाज़ी।
-

अध्याय 6 : प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Workers' Participation in Management)

6.1 अर्थ (Meaning)

- **श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी (WPM)** का अर्थ है कि श्रमिक केवल कार्य निष्पादक न रहकर, संगठन के निर्णय-निर्माण में भी हिस्सेदार बनें।
- इससे श्रमिकों और प्रबंधन के बीच **विश्वास, सहयोग और औद्योगिक लोकतंत्र** को बढ़ावा मिलता है।

सरल शब्दों में: WPM = “Decision-Making में श्रमिकों की आवाज़।”

6.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO:** प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी = वह तरीका जिससे श्रमिकों का प्रभाव प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर पड़ता है।
 - **नारायणमूर्ति समिति (1957):** “यह वह व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी संगठनात्मक निर्णय लेने में सम्मिलित होते हैं, खासकर उन निर्णयों में जो उन्हें प्रभावित करते हैं।”
-

6.3 उद्देश्य (Objectives of WPM)

1. औद्योगिक शांति और सौहार्द्र स्थापित करना।
 2. श्रमिकों की निष्ठा और मनोबल बढ़ाना।
 3. निर्णयों में पारदर्शिता लाना।
 4. उत्पादकता और दक्षता बढ़ाना।
 5. औद्योगिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।
 6. संगठनात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों का सामंजस्य।
-

6.4 महत्व (Importance of WPM)

- **प्रबंधन के लिए:** बेहतर निर्णय, कम विवाद, उच्च उत्पादकता।

- **श्रमिकों के लिए:** आत्म-सम्मान, अधिकार की भावना, संतुष्टि।
- **समाज/राष्ट्र के लिए:** लोकतांत्रिक संस्कृति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा।

6.5 भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का विकास (Evolution of WPM in India)

1. 1947 – **औद्योगिक नीति संकल्प:** साझेदारी और सहयोग का उल्लेख।
2. 1950 – **योजना आयोग:** WPM को आर्थिक योजना का हिस्सा माना गया।
3. 1957 – **नारायणमूर्ति समिति:** WPM पर विस्तृत सिफारिशें दीं।
4. 1975 – **20 सूत्रीय कार्यक्रम:** WPM को अनिवार्य बनाने का प्रयास।
5. 1983 – **संजय गांधी की पहल:** Board Level Participation को बढ़ावा।
6. 1990 के बाद: उदारीकरण के दौर में WPM कमजोर हुआ, लेकिन **Participative HR Practices** का विकास हुआ।

6.6 भारत में WPM की योजनाएँ (Schemes of WPM in India)

योजना	विशेषताएँ
वर्क्स कमेटी (Works Committee) – 1947 के Industrial Disputes Act के तहत	नियोक्ता व श्रमिक प्रतिनिधि → उद्देश्य: सौहार्द्र, विवाद कम करना।
संयुक्त प्रबंधन परिषद (Joint Management Council – 1958)	उत्पादन, प्रशिक्षण, कल्याण पर चर्चा।
उद्यम स्तर की समितियाँ (Plant Level Committees)	कार्यस्थल की समस्याओं का समाधान।
बोर्ड स्तर पर भागीदारी (Board Level Participation)	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कर्मचारियों के निदेशक नियुक्त।
शॉप काउंसिल और यूनिट काउंसिल (Shop Council & Joint Council – 1977)	500+ कर्मचारियों वाले उपक्रमों में अनिवार्य; उत्पादन, कार्य स्थितियों पर चर्चा।

6.7 प्रबंधन में भागीदारी के स्तर (Levels of Participation)

स्तर	उदाहरण
सूचनात्मक (Information Sharing)	श्रमिकों को नीतियों, योजनाओं की जानकारी।
परामर्शात्मक (Consultative)	निर्णय से पहले श्रमिकों की राय लेना।
निर्णयात्मक (Decision-Making)	श्रमिक निर्णय-निर्माण में सक्रिय भागीदार।
प्रबंधकीय (Managerial)	श्रमिक प्रबंधन के अंग के रूप में कार्य करते हैं (जैसे बोर्ड डायरेक्टर)।

6.8 WPM की बाधाएँ (Problems/Limitations of WPM in India)

1. प्रबंधन और यूनियनों में विश्वास की कमी।
 2. कई यूनियनों के बीच प्रतिद्वंद्विता।
 3. श्रमिकों की शिक्षा/प्रशिक्षण की कमी।
 4. प्रबंधन का सहयोग न करना।
 5. निर्णय अधिकार का सीमित होना (Tokenism)।
 6. असंगठित क्षेत्र में लगभग अनुपस्थित।
-

6.9 WPM के लाभ (Benefits of WPM)

- औद्योगिक शांति और सहयोग।
 - श्रमिकों का आत्मविश्वास और संतुष्टि।
 - विवाद और हड़तालों में कमी।
 - दक्षता, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि।
 - “Industrial Democracy” की स्थापना।
-

6.10 WPM में हाल की प्रवृत्तियाँ (Recent Trends)

- औपचारिक समितियों की जगह → **HR Practices** (Quality Circles, TQM, Kaizen)।
 - IT/Service Sector में Participative Culture (Employee Involvement)।
 - CSR और Sustainability के तहत श्रमिक सहभागिता।
 - गिग इकॉनमी और असंगठित क्षेत्र में डिजिटल भागीदारी की शुरुआत।
-

Quick Revision

- WPM = प्रबंधन निर्णयों में श्रमिकों की भागीदारी।
- उद्देश्य: औद्योगिक शांति, लोकतंत्र, उत्पादकता।
- योजनाएँ: Works Committee, Joint Management Council, Shop/Unit Council, Board Participation।
- स्तर: सूचना, परामर्श, निर्णयात्मक, प्रबंधकीय।
- बाधाएँ: अविश्वास, प्रतिद्वंद्विता, प्रशिक्षण की कमी।
- प्रवृत्ति: HR Practices और गिग इकॉनमी में नई भागीदारी।

अध्याय 7 : औद्योगिक विवाद (Industrial Disputes)

7.1 अर्थ (Meaning)

- **औद्योगिक विवाद** = नियोक्ता और कर्मचारियों (या उनके संगठन) के बीच असहमति या संघर्ष, जो रोजगार, वेतन, कार्य-स्थितियों या सेवा की शर्तों से संबंधित हो।
- यह केवल व्यक्तिगत असंतोष (Grievance) नहीं है, बल्कि सामूहिक संघर्ष है।

कानूनी परिभाषा: Industrial Disputes Act, 1947 की धारा 2(k) के अनुसार, “औद्योगिक विवाद वह है जो नियोक्ता और कर्मचारी, या नियोक्ताओं के बीच, या कर्मचारियों के बीच, रोजगार की शर्तों या श्रमिकों की कार्य-स्थितियों से संबंधित हो।”

7.2 औद्योगिक विवाद के प्रकार (Types of Industrial Disputes)

प्रकार	विवरण
हित विवाद (Interest Disputes)	नए रोजगार की शर्तों को लेकर विवाद (जैसे वेतन वृद्धि)।
अधिकार विवाद (Rights Disputes)	मौजूदा अधिकारों या समझौतों की व्याख्या पर विवाद।
आर्थिक विवाद (Economic Disputes)	वेतन, बोनस, भत्ते से जुड़े विवाद।
राजनीतिक विवाद (Political Disputes)	यूनियनों के बीच राजनीतिक कारणों से संघर्ष।
संगठनात्मक विवाद (Organisational Disputes)	मान्यता, सदस्यता, नेतृत्व से संबंधित।

7.3 औद्योगिक विवाद के कारण (Causes of Industrial Disputes)

1. आर्थिक कारण

- वेतन, बोनस, भत्तों पर असहमति।

- महुँगाई भत्ते का मुद्दा।
- नौकरी की असुरक्षा।

2. प्रशासनिक कारण

- कार्यस्थल पर अनुशासन।
- पदोन्नति और स्थानांतरण में पक्षपात।
- खराब कार्य-स्थितियाँ।

3. राजनीतिक कारण

- यूनियनों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता।
- राजनीतिक हड़तालें।

4. सामाजिक कारण

- श्रमिकों के प्रति प्रबंधन का दृष्टिकोण।
- भेदभाव या पक्षपात।

7.4 औद्योगिक विवाद के रूप (Forms of Industrial Disputes)

रूप	विवरण
हड़ताल (Strike)	कर्मचारी काम बंद करके विरोध जताते हैं।
तालाबंदी (Lockout)	नियोक्ता संस्थान बंद कर देता है।
घेराव (Gherao)	प्रबंधन को घेरकर दबाव डालना।
काम-टालना (Go-Slow)	जानबूझकर धीमी गति से काम करना।
सत्याग्रह (Satyagraha)	शांतिपूर्ण विरोध।
पिकेटिंग (Picketing)	प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन।

7.5 भारत में औद्योगिक विवाद की प्रवृत्तियाँ (Trends of Industrial Disputes in India)

1. स्वतंत्रता-पूर्व: यूनियन संघर्ष, ब्रिटिश विरोध, वेतन और कार्य समय पर विवाद।
2. स्वतंत्रता-उपरांत: राजनीतिक विभाजन, हड़तालों में वृद्धि।
3. 1970-80 का दशक: “घेराव” और “फ्लैश हड़ताल” आम।
4. 1990 के बाद: उदारीकरण के कारण हड़तालों में कमी, लेकिन **कॉन्ट्रैक्ट लेबर और छूटनी** से नए विवाद।
5. हालिया प्रवृत्ति: IT और Service Sector में असंगठित विवाद (Gig Workers)।

7.6 औद्योगिक विवाद के परिणाम (Consequences of Industrial Disputes)

- **कर्मचारियों पर:** वेतन का नुकसान, नौकरी की असुरक्षा।
- **नियोक्ताओं पर:** उत्पादन में कमी, वित्तीय हानि।
- **अर्थव्यवस्था पर:** GDP और औद्योगिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
- **समाज पर:** अशांति, उपभोक्ता को वस्तुओं की कमी।

7.7 औद्योगिक विवाद की रोकथाम (Prevention of Industrial Disputes)

1. सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)।
2. ग्रीवेन्स रेड्रेसल कमेटी।
3. वेलफेयर स्कीम्स (श्रमिक कल्याण योजनाएँ)।
4. यूनियन और प्रबंधन में बेहतर संचार।
5. त्रिपक्षीय निकाय (ILO, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस)।

7.8 विवाद निवारण की विधियाँ (Methods of Settlement of Disputes)

विधि	विशेषता
सुलह (Conciliation)	सुलह अधिकारी दोनों पक्षों को समझौते की ओर ले जाता है।
मध्यस्थता (Mediation)	तृतीय पक्ष सुझाव देता है, पर बाध्यकारी नहीं।

विधि	विशेषता
पंचाट (Arbitration)	स्वतंत्र पंच का निर्णय बाध्यकारी।
न्यायनिर्णयन (Adjudication)	श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम।
स्वैच्छिक वार्ता (Voluntary Negotiation)	यूनियन और प्रबंधन सीधे बातचीत करें।

7.9 भारत में कानूनी प्रावधान (Legal Provisions in India)

- **Industrial Disputes Act, 1947:**
 - Works Committee (धारा 3)।
 - Conciliation Officer, Board of Conciliation।
 - Labour Court, Industrial Tribunal।
 - Lockout/Strike पर नियम।
 - **Industrial Relations Code, 2020:** विवाद निवारण प्रक्रिया को सरल किया।
-

Quick Revision

- औद्योगिक विवाद = नियोक्ता और कर्मचारी के बीच असहमति।
- प्रकार: हित, अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक, संगठनात्मक।
- रूप: हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, गो-स्लो, सत्याग्रह, पिकेटिंग।
- रोकथाम: सामूहिक सौदेबाज़ी, ग्रीवेन्स कमेटी, त्रिपक्षीय निकाय।
- निवारण: सुलह, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायनिर्णयन।
- कानूनी आधार: Industrial Disputes Act, 1947 & Industrial Relations Code, 2020।

अध्याय 8 : औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र (Industrial Disputes Settlement Machinery)

8.1 अर्थ (Meaning)

- **औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र** = ऐसे संस्थान, प्राधिकरण और विधियाँ जिनका उद्देश्य नियोक्ता और श्रमिकों के बीच विवादों का समाधान करना है।
- यह प्रणाली औद्योगिक शांति और सहयोग बनाए रखने में मदद करती है।

भारत में यह तंत्र मुख्य रूप से **Industrial Disputes Act, 1947** और अब **Industrial Relations Code, 2020** द्वारा विनियमित है।

8.2 औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र के उद्देश्य (Objectives)

1. औद्योगिक शांति बनाए रखना।
 2. उत्पादन और उत्पादकता को सुरक्षित रखना।
 3. श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन।
 4. विवादों का त्वरित और निष्पक्ष निवारण।
 5. औद्योगिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।
-

8.3 विवाद निवारण की विधियाँ (Methods of Dispute Settlement)

1. सुलह (Conciliation)

- परिभाषा: एक **सुलह अधिकारी** दोनों पक्षों को बातचीत कराकर समझौते पर लाता है।
 - बाध्यकारी नहीं है, लेकिन प्रायः सफल होती है।
 - भारत में: Chief Labour Commissioner, State Labour Commissioner।
-

2. मध्यस्थता (Mediation)

- स्वतंत्र व्यक्ति (Mediator) दोनों पक्षों की मदद करता है।
- सुझाव देता है लेकिन बाध्यकारी नहीं होता।

- भारत में बहुत कम प्रयोग।

3. पंचाट (Arbitration)

- विवाद का निपटारा एक **स्वतंत्र पंच (Arbitrator)** करता है।
- **प्रकार:**
 - **स्वैच्छिक पंचाट (Voluntary Arbitration):** दोनों पक्ष सहमत हों।
 - **अनिवार्य पंचाट (Compulsory Arbitration):** सरकार द्वारा अनिवार्य किया जाए।
- भारत में यह ILO की सिफारिशों पर आधारित है।

4. न्यायनिर्णयन (Adjudication)

- विवाद का समाधान **श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण** द्वारा।
- भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग।
- इसमें सरकार का बड़ा हस्तक्षेप होता है।

5. सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining)

- नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्यक्ष बातचीत से विवाद सुलझाते हैं।
- भारत में अभी कमजोर है।

8.4 भारत में औद्योगिक विवाद निवारण संस्थाएँ (Authorities under ID Act, 1947)

संस्था	कार्य
वर्क्स कमेटी (Works Committee)	नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि → कार्यस्थल के विवाद सुलझाएँ।
सुलह अधिकारी (Conciliation Officer)	सरकार द्वारा नियुक्त → समझौता कराने का प्रयास।

संस्था	कार्य
सुलह बोर्ड (Board of Conciliation)	अध्यक्ष + 2-4 सदस्य → सामूहिक विवाद सुलझाना।
श्रम न्यायालय (Labour Court)	धारा 7 → व्यक्तिगत विवाद, अनुशासन, वेतन, छुट्टियाँ।
औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal)	धारा 7A → वेतन संरचना, बोनस, PF, DA आदि।
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunal)	धारा 7B → राष्ट्रीय महत्व के विवाद।

8.5 त्रिपक्षीय निकाय (Tripartite Bodies in India)

निकाय	विशेषताएँ
भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference – ILC)	1942 से; केंद्र स्तर पर श्रम नीति पर चर्चा; सरकार, नियोक्ता, श्रमिक।
स्थायी श्रम समिति (Standing Labour Committee – SLC)	ILC की सहायक समिति।
विभिन्न बोर्ड और परिषदें	बोनस, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर।

8.6 Industrial Relations Code, 2020 में सुधार

- विवाद निवारण प्रक्रिया को सरल बनाया।
- **Grievance Redressal Committee** को अनिवार्य किया (10+ कर्मचारी वाली कंपनियों में)।
- मध्यस्थता और पंचाट को प्रोत्साहित किया गया।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विवाद समाधान का प्रावधान।

8.7 औद्योगिक विवाद निवारण तंत्र की समस्याएँ (Problems in India)

1. न्यायालयों में विलंब।
2. राजनीतिक हस्तक्षेप।
3. कई यूनियनों के कारण जटिलता।
4. श्रमिकों की जागरूकता की कमी।
5. समझौते का पालन न होना।

Quick Revision (UPSC/EPFO हेतु त्वरित पुनरावृत्ति)

- विवाद निवारण = सुलह, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायनिर्णयन, सामूहिक सौदेबाज़ी।
- संस्थाएँ: Works Committee, Conciliation Officer, Labour Court, Industrial Tribunal, National Tribunal।
- त्रिपक्षीय निकाय: Indian Labour Conference, Standing Labour Committee।
- Code 2020 → Grievance Redressal Committee, Digital Dispute Resolution।
- समस्याएँ: विलंब, राजनीति, कई यूनियनें।

अध्याय 9 : ट्रेड यूनियन (Trade Union)

9.1 अर्थ (Meaning)

- **ट्रेड यूनियन** = श्रमिकों या कर्मचारियों का एक संगठन जो उनके सामूहिक हितों (वेतन, काम की स्थिति, रोजगार सुरक्षा, सामाजिक न्याय आदि) की रक्षा और उन्नति के लिए बनाया जाता है।
- यह संगठन कर्मचारियों की **सामूहिक आवाज़ (Collective Voice)** है।

सरल शब्दों में: ट्रेड यूनियन = “श्रमिकों की सामूहिक ताक़त।”

9.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO**: “एक ट्रेड यूनियन वह निरंतर संगठन है, जो श्रमिकों या नियोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्नति के लिए गठित हो।”
 - **Trade Unions Act, 1926**: “ट्रेड यूनियन का अर्थ है नियोक्ता या कर्मचारियों के बीच संबंध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित कोई भी संघ।”
-

9.3 ट्रेड यूनियन के उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा।
 2. कार्य-स्थितियों में सुधार।
 3. औद्योगिक विवादों को कम करना।
 4. श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
 5. औद्योगिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।
 6. श्रमिकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण।
-

9.4 ट्रेड यूनियन के कार्य (Functions)

(a) श्रमिकों के लिए

- वेतन, बोनस और भत्तों के लिए सौदेबाज़ी।

- काम की परिस्थितियों में सुधार।
- शिकायत निवारण।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई में सहयोग।

(b) प्रबंधन के लिए

- उत्पादन और दक्षता में सहयोग।
- औद्योगिक शांति बनाए रखना।
- संचार और सहयोग में मदद।

(c) समाज/राष्ट्र के लिए

- लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा।
- श्रमिकों की राजनीतिक भागीदारी।
- सामाजिक न्याय की स्थापना।

9.5 ट्रेड यूनियन के प्रकार (Types of Trade Unions)

प्रकार	विवरण
क्राफ्ट यूनियन (Craft Union)	समान कौशल वाले श्रमिकों का संगठन।
औद्योगिक यूनियन (Industrial Union)	पूरे उद्योग के श्रमिक (भिन्न कौशल) एक ही यूनियन में।
जनरल यूनियन (General Union)	विभिन्न उद्योगों के श्रमिक एक साथ।
एम्प्लॉइज़ यूनियन (Employees' Union)	श्वेतपोश कर्मचारियों (White Collar Workers) का संगठन।

9.6 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन (Trade Union Movement in India)

(a) प्रारंभिक चरण (Before 1918)

- ब्रिटिश शासनकाल में श्रमिक संगठनों की शुरुआत।
- 1918 में **बॉम्बे मिल मजदूर संघ** का गठन।

(b) विकास चरण (1918–1947)

- 1920: AITUC (All India Trade Union Congress) की स्थापना।
- 1926: Trade Unions Act लागू।
- 1947 तक यूनियनों का राजनीतिकरण।

(c) स्वतंत्रता-उपरांत

- अनेक केंद्रीय श्रमिक संगठन बने।
- राजनीतिक दलों से निकट संबंध।

(d) वर्तमान

- लगभग 12 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन।
- असंगठित क्षेत्र और गिग इकॉनमी में यूनियन की कमी।

9.7 भारत में प्रमुख ट्रेड यूनियन (Major Trade Unions in India)

यूनियन वर्ष संबद्धता

AITUC 1920 CPI

INTUC 1947 कांग्रेस

HMS 1948 समाजवादी

CITU 1970 CPI(M)

BMS 1955 RSS/भारतीय जनता पार्टी

9.8 ट्रेड यूनियनों की समस्याएँ (Problems of Trade Unions in India)

1. अनेक यूनियनें (Multiplicity of Unions) → विभाजन।
2. राजनीतिकरण (Politicisation) → श्रमिक हित से अधिक राजनीतिक लाभ।
3. कम सदस्यता (Low Membership)।
4. वित्तीय कमजोरी।
5. असंगठित क्षेत्र में यूनियन की कमी।

6. प्रशिक्षण व नेतृत्व का अभाव।

9.9 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926)

- न्यूनतम 7 सदस्य मिलकर यूनियन बना सकते हैं।
 - रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
 - यूनियन को **कानूनी मान्यता** और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त।
 - यूनियन फंड का उपयोग केवल वैध गतिविधियों में।
-

9.10 हाल की प्रवृत्तियाँ (Recent Trends)

- उदारीकरण के बाद → यूनियनों की ताकत में कमी।
 - IT और सेवा क्षेत्र में यूनियन कमजोर।
 - गिग इकॉनमी और ई-कॉमर्स श्रमिकों के लिए नई यूनियन की ज़रूरत।
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनियन आंदोलन।
-

Quick Revision

- ट्रेड यूनियन = श्रमिक संगठन।
- उद्देश्य: वेतन, कार्य-स्थितियाँ, सुरक्षा, न्याय।
- प्रकार: क्राफ्ट, औद्योगिक, जनरल, एम्प्लॉइज़ यूनियन।
- प्रमुख यूनियन: AITUC, INTUC, HMS, CITU, BMS।
- समस्याएँ: राजनीतिकरण, अनेक यूनियनें, वित्तीय कमजोरी।
- कानून: Trade Unions Act, 1926।
- प्रवृत्ति: गिग इकॉनमी व डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनियन।

अध्याय 10 : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation - ILO)

10.1 परिचय (Introduction)

- ILO = संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी, जो **श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य (Decent Work)** को बढ़ावा देती है।
- स्थापना: 1919 (वर्साय संधि – Treaty of Versailles के तहत)।
- मुख्यालय: **जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड**।
- 1946 से यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी।

ILO का आदर्श वाक्य:

“Universal and lasting peace can be established only if it is based on social justice.”

(स्थायी शांति केवल सामाजिक न्याय पर आधारित हो सकती है।)

10.2 उद्देश्य (Objectives of ILO)

1. श्रमिकों को **सम्मानजनक कार्य (Decent Work)** दिलाना।
 2. कार्य-स्थितियों में सुधार करना।
 3. **सामाजिक न्याय और समान अवसर** सुनिश्चित करना।
 4. श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।
 5. बाल श्रम, जबरन श्रम और भेदभाव समाप्त करना।
 6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा औद्योगिक शांति और प्रगति लाना।
-

10.3 ILO की विशेषताएँ (Features of ILO)

1. **त्रिपक्षीय संरचना (Tripartite Structure)**: इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक – तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
2. **अंतर्राष्ट्रीय संस्था**: 187 सदस्य देश (2023 तक)।
3. **मानक निर्माण (Standard Setting)**: विभिन्न कन्वेंशन और सिफारिशें (Conventions & Recommendations) बनाता है।
4. **निगरानी (Supervision)**: सदस्य देशों में श्रम मानकों के पालन पर नज़र रखता है।

5. तकनीकी सहयोग: विकासशील देशों को तकनीकी सहायता।

10.4 ILO के अंग (Organs of ILO)

अंग	विवरण
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference – ILC)	“World Parliament of Labour” कहा जाता है। सालाना बैठक होती है। मानक और नीतियाँ तय करता है।
गवर्निंग बॉडी (Governing Body)	ILO की कार्यकारी परिषद; नीतियों और बजट को नियंत्रित करती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office)	स्थायी सचिवालय; अनुसंधान, प्रकाशन और कार्यान्वयन करता है।

10.5 ILO के कन्वेंशन और सिफारिशें (Conventions & Recommendations)

- **कन्वेंशन (Conventions):** कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **सिफारिशें (Recommendations):** मार्गदर्शक सिद्धांत, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

अब तक ILO ने 190+ कन्वेंशन और 200+ सिफारिशें अपनाई हैं।

10.6 भारत और ILO (India & ILO)

- भारत 1919 से ILO का संस्थापक सदस्य है।
 - ILO के 8 Core Conventions में से भारत ने अधिकांश पर हस्ताक्षर किए हैं (जैसे – जबरन श्रम, समान वेतन, भेदभाव का उन्मूलन)।
 - भारत में श्रम कानूनों के सुधार (जैसे – Labour Codes 2020) पर ILO का प्रभाव रहा है।
 - ILO ने भारत में बाल श्रम उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रम सहभागिता में योगदान दिया है।
-

10.7 ILO की उपलब्धियाँ (Achievements of ILO)

1. श्रमिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए।
 2. **बाल श्रम व जबरन श्रम** के खिलाफ अभियान।
 3. विकासशील देशों को तकनीकी सहायता।
 4. सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा।
 5. औद्योगिक लोकतंत्र और त्रिपक्षीय प्रणाली का प्रसार।
-

10.8 ILO की आलोचनाएँ (Criticism of ILO)

1. निर्णय केवल सिफारिशें – बाध्यकारी पालन नहीं।
 2. विकसित देशों का अधिक प्रभाव।
 3. राजनीतिक दबाव और पक्षपात।
 4. विकासशील देशों में सीमित प्रभाव।
 5. गिग इकॉनमी और डिजिटल श्रमिकों के लिए अब तक कम ध्यान।
-

Quick Revision

- ILO: स्थापना 1919, मुख्यालय जेनेवा।
- अंग: ILC, Governing Body, International Labour Office।
- विशेषता: त्रिपक्षीय संरचना।
- भारत: संस्थापक सदस्य; Labour Codes पर ILO का प्रभाव।
- उपलब्धियाँ: सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन।
- आलोचना: सीमित प्रभाव, विकसित देशों का दबाव।

अध्याय 11 : सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

11.1 अर्थ (Meaning)

- **सामाजिक सुरक्षा** = ऐसी व्यवस्था जो श्रमिकों और नागरिकों को **आर्थिक जोखिमों** (बीमारी, दुर्घटना, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, मृत्यु) से बचाने के लिए बनाई जाती है।
- यह केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि **सामाजिक न्याय और मानव गरिमा** की भी गारंटी है।

सरल शब्दों में: सामाजिक सुरक्षा = “कमज़ोर वर्गों को जीवन की सुरक्षा कवच।”

11.2 परिभाषाएँ (Definitions)

- **ILO**: “सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा है जो समाज अपने सदस्यों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक जोखिमों से बचाने के लिए देता है।”
- **लॉर्ड बेवरेज (Beveridge)**: “सामाजिक सुरक्षा = जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा (Security from cradle to grave)।”

11.3 सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक जोखिम से सुरक्षा देना।
2. जीवन स्तर में स्थिरता और सुधार।
3. गरीबी और असमानता को कम करना।
4. सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मज़बूत करना।
5. उत्पादकता और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना।

11.4 सामाजिक सुरक्षा के प्रकार (Types of Social Security)

प्रकार	विवरण
सामाजिक बीमा (Social Insurance)	कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान; जैसे – ESIC, EPF।

प्रकार	विवरण
सामाजिक सहायता (Social Assistance)	सरकार द्वारा करों से दी जाने वाली सहायता; जैसे – वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन।
सार्वजनिक सेवा (Public Service Schemes)	स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन सुरक्षा।

11.5 सामाजिक सुरक्षा के साधन (Instruments of Social Security)

1. बीमा योजनाएँ – ESIC, Workmen Compensation Act।
 2. भविष्य निधि (Provident Fund)।
 3. पेंशन योजनाएँ।
 4. ग्रेच्युटी (Gratuity)।
 5. स्वास्थ्य सेवाएँ।
 6. सामाजिक सहायता योजनाएँ – जैसे जन धन योजना, अन्न सुरक्षा योजना।
-

11.6 भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास (Evolution in India)

1. **Pre-Independence:**
 - Workmen's Compensation Act (1923)।
 - Trade Union Act (1926)।
 2. **Post-Independence:**
 - Factories Act (1948)।
 - Employees' State Insurance Act (1948)।
 - EPF Act (1952)।
 3. **Recent:**
 - Unorganised Workers' Social Security Act (2008)।
 - Code on Social Security, 2020।
-

11.7 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

- 9 प्रमुख श्रम कानूनों को समेकित किया।
- EPF, ESIC, Gratuity, Maternity Benefit को शामिल किया।

- असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कवर किया।
 - Universal Social Security की दिशा में कदम।
-

11.8 सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Challenges in India)

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कवरेज कम।
 2. योजनाओं का जटिल ढाँचा।
 3. वित्तीय बोझ अधिक।
 4. श्रमिकों में जागरूकता की कमी।
 5. गिग इकॉनमी और नए प्रकार के श्रम को शामिल करने की चुनौती।
-

11.9 सामाजिक सुरक्षा का महत्व (Importance)

- श्रमिकों के लिए: आर्थिक स्थिरता, जीवन सुरक्षा।
 - नियोक्ताओं के लिए: वफ़ादारी और उत्पादकता।
 - समाज/राष्ट्र के लिए: गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, मानव विकास।
-

Quick Revision

- सामाजिक सुरक्षा = सामाजिक और आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा।
- प्रकार: सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सार्वजनिक सेवाएँ।
- साधन: EPF, ESIC, पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सेवाएँ।
- कानून: Workmen's Compensation Act (1923) → Social Security Code (2020)।
- चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र, वित्तीय बोझ, जागरूकता की कमी

अध्याय 12 : सामाजिक बीमा (Social Insurance)

12.1 अर्थ (Meaning)

- **सामाजिक बीमा** = सामाजिक सुरक्षा का वह रूप जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता (और कभी-कभी सरकार) नियमित योगदान करते हैं और बदले में श्रमिक को बीमारी, दुर्घटना, बेरोज़गारी, मातृत्व, वृद्धावस्था आदि स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

सरल शब्दों में: सामाजिक बीमा = सामूहिक योगदान से सामूहिक सुरक्षा।

12.2 विशेषताएँ (Features of Social Insurance)

1. **अनिवार्य योगदान:** कर्मचारी व नियोक्ता दोनों का।
 2. **राज्य की भागीदारी:** अक्सर सरकार भी सहयोग करती है।
 3. **निश्चित लाभ:** बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व आदि पर पूर्व-निर्धारित लाभ।
 4. **सामूहिकता:** जोखिम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर बाँटा जाता है।
 5. **सामाजिक न्याय:** कमजोर वर्गों को सुरक्षा।
-

12.3 उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिक को आर्थिक असुरक्षा से बचाना।
 2. बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में परिवार की सुरक्षा।
 3. वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के बाद आय सुनिश्चित करना।
 4. बेरोज़गारी की स्थिति में जीवन निर्वाह।
 5. औद्योगिक शांति और उत्पादकता को बढ़ावा।
-

12.4 सामाजिक बीमा और निजी बीमा में अंतर (Difference)

आधार	सामाजिक बीमा	निजी बीमा
------	--------------	-----------

योगदान कर्मचारी + नियोक्ता + सरकार केवल व्यक्ति

आधार	सामाजिक बीमा	निजी बीमा
उद्देश्य	सामाजिक न्याय, सुरक्षा	लाभ (Profit)
दायरा	श्रमिक वर्ग, संगठित क्षेत्र	समाज के सभी वर्ग
लाभ	पूर्व-निर्धारित, सामूहिक	अनुबंध पर आधारित

12.5 भारत में सामाजिक बीमा (Social Insurance in India)

(a) Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act)

- बीमारियों, दुर्घटनाओं, मातृत्व में लाभ।
- ESI अस्पताल और डिस्पेंसरी।

(b) Employees' Provident Fund Act, 1952 (EPF Act)

- सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा।
- EPF, EPS (पेंशन), EDLI (बीमा)।

(c) Maternity Benefit Act, 1961

- प्रसव और मातृत्व अवकाश में लाभ।

(d) Workmen's Compensation Act, 1923

- कार्यस्थल दुर्घटना में मुआवज़ा।

(e) Social Security Code, 2020

- EPF, ESIC, ग्रेच्युटी और मातृत्व लाभ को मिलाकर एकीकृत किया गया।
 - गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को भी शामिल किया।
-

12.6 ILO के सामाजिक बीमा पर दृष्टिकोण

ILO के अनुसार सामाजिक बीमा को कवर करना चाहिए:

1. बीमारियाँ
 2. बेरोज़गारी
 3. वृद्धावस्था
 4. कार्यस्थल दुर्घटना
 5. मातृत्व
 6. विकलांगता
 7. आश्रितों की सुरक्षा (Dependants' Benefit)
-

12.7 सामाजिक बीमा की चुनौतियाँ (Challenges in India)

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल नहीं।
 2. कम कवरेज – संगठित क्षेत्र सीमित।
 3. वित्तीय संकट – योगदान संग्रह और प्रबंधन।
 4. जागरूकता की कमी।
 5. प्रशासनिक अक्षमता।
-

Quick Revision

- सामाजिक बीमा = सामूहिक योगदान से सुरक्षा।
- विशेषताएँ: अनिवार्य योगदान, राज्य की भागीदारी, निश्चित लाभ।
- योजनाएँ: ESIC, EPF, Maternity Benefit, Workmen's Compensation।
- ILO: बीमारियाँ, बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित।
- चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र, कम कवरेज, वित्तीय संकट।

अध्याय 13 : सामाजिक सहायता (Social Assistance)

13.1 अर्थ (Meaning)

- **सामाजिक सहायता** = सामाजिक सुरक्षा का वह रूप जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को बिना किसी योगदान (Contribution) के सरकार द्वारा कर-राजस्व (Tax Revenue) से सहायता प्रदान की जाती है।
- यह सहायता प्रायः **गरीबों, वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और बेरोज़गारों** को दी जाती है।

सरल शब्दों में: सामाजिक सहायता = “बिना योगदान के सरकार की तरफ़ से दी जाने वाली मदद।”

13.2 विशेषताएँ (Features)

1. **बिना योगदान:** न तो कर्मचारी और न ही नियोक्ता से योगदान।
 2. **सरकार द्वारा वित्तपोषित:** टैक्स से प्राप्त राशि से।
 3. **कमज़ोर वर्गों के लिए:** जैसे – बुजुर्ग, विधवा, विकलांग।
 4. **न्यूनतम आय और जीवन स्तर सुनिश्चित करना।**
 5. **सामाजिक न्याय को बढ़ावा।**
-

13.3 उद्देश्य (Objectives)

1. निर्धन वर्ग को न्यूनतम आजीविका सुनिश्चित करना।
 2. सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना।
 3. असमानता और गरीबी कम करना।
 4. मानव गरिमा और जीवन सुरक्षा देना।
 5. सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
-

13.4 सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अंतर (Difference)

आधार	सामाजिक सहायता	सामाजिक बीमा
योगदान	कोई योगदान नहीं	कर्मचारी + नियोक्ता (कभी सरकार भी)
वित्त स्रोत	सरकार के कर-राजस्व से	नियमित योगदान से
लक्षित वर्ग	गरीब, निर्धन, असंगठित श्रमिक	संगठित श्रमिक वर्ग
उद्देश्य	न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना	सामाजिक जोखिम से सुरक्षा

13.5 भारत में सामाजिक सहायता योजनाएँ (Social Assistance Schemes in India)

(a) राष्ट्रीय स्तर पर

1. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), 1995**
 - वृद्धावस्था पेंशन (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)।
 - विधवा पेंशन।
 - विकलांग पेंशन।
 - परिवार सहायता योजना (मृत्यु पर अनुदान)।
 2. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005**
 - ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार।
 3. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013**
 - सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना।
-

(b) राज्य स्तर पर

- मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना।
 - मुख्यमंत्री कन्या विवाह/कल्याण योजना।
 - राज्य सरकारों द्वारा विधवा, विकलांग सहायता।
-

13.6 ILO की दृष्टि में सामाजिक सहायता

ILO का मानना है कि **सामाजिक सहायता** उन लोगों के लिए है जो योगदान करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जिनके लिए **न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित करना आवश्यक है।

13.7 सामाजिक सहायता की चुनौतियाँ (Challenges in India)

1. सीमित बजट और वित्तीय संसाधन।
 2. भ्रष्टाचार और लीकेज।
 3. वास्तविक लाभार्थी तक योजना न पहुँच पाना।
 4. असंगठित क्षेत्र में अधिक ज़रूरत लेकिन कम कवरेज।
 5. राजनीतिकरण और वोट बैंक की राजनीति।
-

Quick Revision

- सामाजिक सहायता = बिना योगदान के सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद।
- वित्त स्रोत = कर-राजस्व।
- योजनाएँ: NSAP, MGNREGA, NFSA।
- लक्षित वर्ग = वृद्ध, विधवा, विकलांग, गरीब।
- चुनौतियाँ: वित्तीय कमी, भ्रष्टाचार, लाभार्थियों तक न पहुँचना।

अध्याय 14 : भारत में सामाजिक सुरक्षा उपाय (Social Security Measures in India)

14.1 परिचय (Introduction)

- भारत एक **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** है।
 - संविधान में **निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy – DPSP)** में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का उल्लेख है।
 - स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई **कानून, योजनाएँ और कार्यक्रम** लागू किए गए हैं ताकि श्रमिकों और समाज के कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा दी जा सके।
-

14.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- **अनुच्छेद 41:** बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में सार्वजनिक सहायता।
 - **अनुच्छेद 42:** उचित और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ तथा मातृत्व राहत।
 - **अनुच्छेद 43:** जीविकोपार्जन के लिए वेतन और सामाजिक सुरक्षा।
 - **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी।
-

14.3 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून (Major Social Security Legislations in India)

1. **Workmen's Compensation Act, 1923**
 - कार्यस्थल दुर्घटना में मुआवज़ा।
2. **Employees' State Insurance Act, 1948**
 - बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित लाभ।
3. **Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952**
 - EPF, पेंशन और बीमा।
4. **Maternity Benefit Act, 1961**
 - प्रसव और मातृत्व लाभ।
5. **Payment of Gratuity Act, 1972**
 - 5 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी।
6. **Unorganised Workers' Social Security Act, 2008**
 - असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय।
7. **Code on Social Security, 2020**

- 9 कानूनों को समेकित कर एक कोड।

14.4 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes in India)

(a) संगठित क्षेत्र (Organised Sector)

- ESIC (Employees' State Insurance Corporation)।
- EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)।
- पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाएँ।

(b) असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector)

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)।
- अटल पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- जन धन योजना (वित्तीय समावेशन)।

(c) गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)।
- MGNREGA (100 दिन का रोज़गार गारंटी)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना।

14.5 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

- EPF, ESIC, Maternity Benefit, Gratuity, Unorganised Workers Security को एकीकृत किया।
- गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को कवर किया।
- एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया।

14.6 भारत में सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Challenges)

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करना कठिन।

2. योजनाओं का सीमित कवरेज।
 3. प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार।
 4. वित्तीय बोझ।
 5. श्रमिकों में जागरूकता की कमी।
-

14.7 सामाजिक सुरक्षा का महत्व (Importance)

- श्रमिकों की **आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा**।
 - औद्योगिक शांति और उत्पादकता।
 - गरीबी और असमानता में कमी।
 - लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मज़बूत करना।
-

Quick Revision

- संविधान: अनुच्छेद 41, 42, 43, 43A।
- कानून: Workmen's Compensation (1923), ESI (1948), EPF (1952), Maternity Benefit (1961), Gratuity (1972), Social Security Code (2020)।
- योजनाएँ: PM-SYM, Atal Pension, PMJJBY, PMSBY, Jan Dhan, NFSA, MGNREGA।
- चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र, वित्तीय बोझ, भ्रष्टाचार, कम कवरेज।

अध्याय 15 : कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

(Workmen's Compensation Act, 1923)

15.1 परिचय (Introduction)

- औद्योगिकीकरण के साथ श्रमिकों के लिए **दुर्घटना और जोखिम** बढ़ गए।
- यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय घायल हो जाए, विकलांग हो जाए या मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।
- इसीलिए 1923 में **कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act)** बनाया गया।
- यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारियों को **काम से जुड़ी दुर्घटना या बीमारी** की स्थिति में **आर्थिक क्षतिपूर्ति (Compensation)** प्रदान करे।

2020 में इस कानून को **Code on Social Security, 2020** में समाहित कर लिया गया है।

15.2 उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिक और उनके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना।
 2. दुर्घटना या व्यावसायिक बीमारी से होने वाली **मृत्यु/विकलांगता** की स्थिति में मुआवज़ा देना।
 3. श्रमिक की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना।
 4. औद्योगिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
-

15.3 परिभाषाएँ (Definitions)

- **कामगार (Workman):** वह व्यक्ति जो नियोक्ता के लिए कार्य करता है और वेतन प्राप्त करता है।
 - **दुर्घटना (Accident):** कार्य के दौरान या कार्य से संबंधित घटना जिससे चोट/मृत्यु हो।
 - **व्यावसायिक रोग (Occupational Disease):** ऐसा रोग जो कार्य-प्रकृति के कारण उत्पन्न हो।
-

15.4 नियोक्ता की ज़िम्मेदारी (Liability of Employer)

नियोक्ता क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होगा यदि:

1. दुर्घटना **काम करते समय** या **काम से संबंधित** हुई हो।
2. दुर्घटना के कारण चोट, विकलांगता या मृत्यु हुई हो।
3. कार्य ऐसा था जिसमें जोखिम (Risk) जुड़ा हुआ था।

□ अपवाद (जब क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी):

- यदि दुर्घटना श्रमिक की नशे की हालत, लापरवाही या अपराध करते समय हुई हो।

15.5 क्षतिपूर्ति की राशि (Amount of Compensation)

क्षतिपूर्ति की राशि निम्न आधार पर तय होती है:

1. **मृत्यु:**
 - $50\% \times \text{मासिक वेतन} \times \text{प्रासंगिक गुणक (Age Factor)}$
 - न्यूनतम राशि (कानून द्वारा निर्धारित)।
2. **पूर्ण स्थायी विकलांगता (Permanent Total Disablement):**
 - $60\% \times \text{मासिक वेतन} \times \text{प्रासंगिक गुणक}$ ।
3. **आंशिक स्थायी विकलांगता (Permanent Partial Disablement):**
 - प्रतिशत के आधार पर (ILO द्वारा तय शेड्यूल)।
4. **अस्थायी विकलांगता (Temporary Disablement):**
 - मासिक वेतन का 25% नियमित अंतराल पर, जब तक श्रमिक कार्य करने योग्य न हो जाए।

15.6 व्यावसायिक रोग (Occupational Diseases)

- यदि कोई श्रमिक कार्य-प्रकृति से जुड़ी बीमारी (जैसे – खदानों में सिलिकोसिस, कारखानों में अस्बेस्टॉस रोग) से पीड़ित हो जाता है, तो उसे भी क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

15.7 प्रशासनिक प्रावधान (Administrative Provisions)

- **Commissioner for Workmen's Compensation** नियुक्त किया जाता है।
 - वही क्षतिपूर्ति की गणना और विवादों का निपटान करता है।
 - श्रमिक सीधे न्यायालय न जाकर पहले कमिश्नर के पास जाते हैं।
-

15.8 दंड (Penalties)

- यदि नियोक्ता क्षतिपूर्ति देने से इनकार करे या देरी करे तो उस पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाता है।
-

15.9 2020 के बाद का बदलाव

- अब यह अधिनियम **Code on Social Security, 2020** में शामिल है।
 - "Workmen's Compensation Act" का नाम बदलकर **Employee's Compensation Act** कर दिया गया है।
 - इसमें गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी कवर करने की कोशिश की गई है।
-

Quick Revision

- अधिनियम = 1923, अब Social Security Code 2020 में शामिल।
- नियोक्ता की ज़िम्मेदारी = दुर्घटना/व्यावसायिक रोग से मृत्यु/विकलांगता।
- क्षतिपूर्ति = मृत्यु (50% वेतन × गुणक), विकलांगता (60% वेतन × गुणक)।
- Occupational Disease = कार्य-प्रकृति से जुड़ी बीमारी।
- प्रशासन = Commissioner for Workmen's Compensation।
- नाम बदला: Workmen's Compensation → Employee's Compensation।

अध्याय 16 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(Employees' State Insurance Act, 1948)

16.1 परिचय (Introduction)

- भारत में श्रमिकों को **बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व और विकलांगता** जैसी परिस्थितियों में सुरक्षा देने हेतु यह अधिनियम 1948 में लागू किया गया।
 - इस अधिनियम ने एक व्यापक **सामाजिक बीमा योजना** (Social Insurance Scheme) की शुरुआत की।
 - इसके तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को **चिकित्सा सुविधा + नकद लाभ** दोनों प्रदान किए जाते हैं।
 - अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (Employees' State Insurance Corporation – ESIC) की स्थापना की गई।
-

16.2 उद्देश्य (Objectives)

1. श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
 2. बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना या मृत्यु जैसी स्थिति में **आर्थिक सहायता और चिकित्सा सुविधा** देना।
 3. औद्योगिक श्रमिकों का जीवन-स्तर और सुरक्षा बढ़ाना।
-

16.3 क्षेत्र और प्रयोज्यता (Coverage & Applicability)

- यह अधिनियम उन सभी संस्थानों/कारखानों पर लागू होता है जहाँ **10 या उससे अधिक कर्मचारी** कार्यरत हों।
 - प्रारम्भ में यह केवल कुछ उद्योगों तक सीमित था, अब इसे **व्यापार, सेवा क्षेत्र और निजी संस्थानों** तक विस्तारित कर दिया गया है।
 - वे कर्मचारी जिनका वेतन **21,000 रुपये प्रतिमाह** (2023 तक) से कम है, इस योजना के दायरे में आते हैं।
-

16.4 निधि (ESI Fund)

- ESI Fund का गठन **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान** से होता है।
 - योगदान दर (2023 तक):
 - **नियोक्ता (Employer):** 3.25% वेतन का
 - **कर्मचारी (Employee):** 0.75% वेतन का
 - यह राशि **ESI Fund** में जमा होती है और उससे सभी लाभ दिए जाते हैं।
-

16.5 लाभ (Benefits under ESI Act)

(1) चिकित्सा लाभ (Medical Benefit)

- बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को **पूरी चिकित्सा सुविधा**।
- अस्पताल, औषधालय, विशेषज्ञ सेवा।

(2) नकद लाभ (Cash Benefit)

- बीमारी के दौरान 70% तक वेतन।

(3) मातृत्व लाभ (Maternity Benefit)

- महिला कर्मचारी को **26 सप्ताह** तक वेतन सहित अवकाश।

(4) अशक्तता लाभ (Disablement Benefit)

- **आंशिक या पूर्ण विकलांगता** की स्थिति में नकद लाभ।

(5) आश्रित लाभ (Dependants' Benefit)

- कार्यस्थल दुर्घटना से मृत्यु होने पर आश्रितों (परिवार) को पेंशन।

(6) अंत्येष्टि व्यय (Funeral Expenses)

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु राशि।
-

16.6 प्रशासनिक ढाँचा (Administrative Machinery)

- **ESIC (Employees' State Insurance Corporation)** इसका संचालन करता है।
 - इसके अंतर्गत:
 - मुख्यालय: नई दिल्ली।
 - राज्य स्तर पर कार्यालय।
 - अस्पताल और औषधालय का नेटवर्क।
-

16.7 संशोधन और विस्तार (Amendments & Expansion)

- प्रारम्भ में यह केवल कुछ क्षेत्रों में लागू था, लेकिन अब **भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में लागू हो चुका है।
 - हाल के संशोधन:
 - **ई-ESIC पोर्टल** के माध्यम से डिजिटलीकरण।
 - अधिक निजी क्षेत्र और गिग वर्कर्स को शामिल करने पर विचार।
-

16.8 महत्व (Significance)

- श्रमिकों को **आर्थिक सुरक्षा + स्वास्थ्य सुरक्षा** दोनों।
 - परिवार के लिए भी लाभ।
 - औद्योगिक शांति और उत्पादकता में वृद्धि।
 - भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ।
-

Quick Revision

- अधिनियम = 1948।
- लागू: 10+ कर्मचारी, वेतन $\leq 21,000$ ।
- योगदान: नियोक्ता 3.25%, कर्मचारी 0.75%।
- लाभ: मेडिकल, नकद, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित, अंतिम संस्कार।
- प्रशासन: ESIC (नई दिल्ली मुख्यालय)।
- महत्व: आर्थिक + स्वास्थ्य सुरक्षा।

अध्याय 17 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952)

17.1 परिचय (Introduction)

- स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रमिकों की **बुढ़ापे, मृत्यु या सेवा समाप्ति** के समय सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह अधिनियम 1952 में लागू किया गया।
 - इसके अंतर्गत कर्मचारियों को तीन प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलता है:
 - EPF (Employees' Provident Fund – कर्मचारी भविष्य निधि)**
 - EPS (Employees' Pension Scheme – कर्मचारी पेंशन योजना)**
 - EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme – कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा योजना)**
 - इन योजनाओं का प्रबंधन **EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)** करता है।
-

17.2 उद्देश्य (Objectives)

- कर्मचारियों को **सेवानिवृत्ति (Retirement)** के बाद आर्थिक सुरक्षा देना।
 - कर्मचारियों और उनके परिवार को **मृत्यु या विकलांगता** की स्थिति में सहायता।
 - औद्योगिक श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित करना।
-

17.3 प्रयोज्यता (Applicability)

- यह अधिनियम उन संस्थानों पर लागू होता है जहाँ **20 या उससे अधिक कर्मचारी** कार्यरत हों।
 - यह विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, खदानों, और सेवाओं पर लागू होता है।
 - जिन कर्मचारियों का वेतन **15,000 रुपये प्रति माह** तक है, वे अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल होते हैं (2023 तक)।
-

17.4 योजनाएँ (Schemes under the Act)

(A) कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund – EPF)

- कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं।
 - योगदान दर:
 - **कर्मचारी:** 12% वेतन का
 - **नियोक्ता:** 12% वेतन का (कुछ हिस्से EPS और EDLI में जाते हैं)।
 - कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी बदलने पर यह राशि निकाल सकता है।
-

(B) कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme – EPS)

- 1995 में शुरू हुई।
 - नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा (8.33%) EPS में जाता है।
 - लाभ:
 - सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन।
 - परिवार पेंशन (Family Pension) कर्मचारी की मृत्यु पर।
 - अपंगता पेंशन (Disability Pension)।
-

(C) कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा योजना (Employees' Deposit Linked Insurance – EDLI)

- कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को बीमा राशि मिलती है।
 - यह राशि कर्मचारी के वेतन और जमा राशि पर निर्भर करती है।
 - न्यूनतम और अधिकतम सीमा समय-समय पर संशोधित होती रहती है।
-

17.5 प्रशासनिक ढाँचा (Administration)

- **EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)** द्वारा संचालित।
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- EPFO के तीन अंग:
 1. Central Board of Trustees
 2. Regional Offices

3. Field Offices

17.6 उल्लंघन पर दंड (Penalties)

- यदि कोई नियोक्ता समय पर योगदान जमा नहीं करता या अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर **जुर्माना और कारावास** दोनों हो सकते हैं।
-

17.7 हालिया सुधार (Recent Reforms)

- **UAN (Universal Account Number):**
 - प्रत्येक कर्मचारी को यूनिक नंबर मिलता है, जिससे नौकरी बदलने पर भी खाता एक ही रहता है।
 - **ई-गवर्नेंस:** ऑनलाइन ट्रांसफर और निकासी सुविधा।
 - **Social Security Code, 2020:**
 - EPF, EPS और EDLI को इसमें समाहित किया गया है।
 - गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी कवर करने की दिशा में कदम।
-

17.8 महत्व (Significance)

- कर्मचारियों को **लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा**।
 - परिवार को मृत्यु/विकलांगता में सहारा।
 - औद्योगिक श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित।
 - भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ।
-

Quick Revision (UPSC/EPFO हेतु त्वरित पुनरावृत्ति)

- अधिनियम = 1952।
- लागू: 20+ कर्मचारी, वेतन $\leq 15,000$ ।
- योजनाएँ = EPF + EPS + EDLI।
- योगदान = कर्मचारी 12%, नियोक्ता 12%।
- प्रशासन = EPFO।
- हालिया सुधार = UAN, ई-गवर्नेंस, Social Security Code 2020।

